

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 85/2553

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายธีระพล ชูฤทธิ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4)

การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตาม ป.อ. มาตรา 289 (4) ข้อเท็จจริงจะต้องได้ความว่า ก่อนทำการฆ่าผู้กระทำความผิดได้คิดวางแผนและไตร่ตรองทบทวนแล้วจึงตกลงใจกระทำความผิดไม่ใช่กระทำให้โดยปัจจุบันทันด่วน และการไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุเกี่ยวกับเจตนาส่วนตัวของผู้กระทำความผิดซึ่งต้องดูการกระทำเป็นสำคัญเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าสาเหตุที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ก็เนื่องจากจำเลยต้องการให้ น. กลับไปอยู่กินกับจำเลยอีก เพราะก่อนหน้านี้จำเลยและบุตรกับ น. ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่แต่ น. ปฏิเสธ ต่อมาหลังจากจำเลยพูดคุยกับผู้ตายนาน 3 ถึง 4 นาที ผู้ตายไล่ให้จำเลยออกไปจากบ้านที่เกิดเหตุ มิฉะนั้นจะเรียกเจ้าพนักงานตำรวจมาจัดการ คำพูดดังกล่าวของผู้ตายในลักษณะไล่จำเลยให้ออกไปจากบ้านนั้นย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้จำเลยโกรธ ซึ่งเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และใช้อาวุธปืนพกยิงผู้ตาย 1 นัด ซึ่งหากจำเลยได้คิดวางแผนไตร่ตรองทบทวนมาก่อนว่าจะไปยิงผู้ตาย เมื่อไปถึงบ้านที่เกิดเหตุและพบผู้ตายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับ น. เพื่อชักชวนให้ น. กลับไปอยู่กินกับจำเลยอีก และไม่จำเป็นที่จะต้องซักถามผู้ตายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับ น. น่าจะใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายทันทีแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4, 8 ทวิ, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 289, 371 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาพาอาวุธปืน ส่วนข้อหาอื่นจำเลยให้การว่า กระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4), 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 74 ทวิ (ที่ถูกลบ มาตรา 72 ทวิ) วรรคสอง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ลงโทษประหารชีวิต ฐานพาอาวุธปืน เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 (1) ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำคุกตลอดชีวิต ฐานพาอาวุธปืน จำคุก 4 เดือน เมื่อลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วไม่อาจนำโทษจำคุกไปรวมได้อีก จึงให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 10 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุกในความผิดฐานพาอาวุธปืนเป็นจำคุก 10 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุดังที่กล่าวในฟ้อง จำเลยพาอาวุธปืนพกมีเครื่องหมายทะเบียนของจำเลยเองไปในที่เกิดเหตุ และจำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายอุเทน ผู้ตาย 1 นัด ผู้ตายถึงแก่ความตาย สำหรับความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โจทก์และจำเลยมิได้อุทธรณ์จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้แล้วว่า จำเลยฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้น เห็นว่า การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) ข้อเท็จจริงจะต้องได้ความว่า ก่อนทำการฆ่าผู้กระทำความผิดได้คิดวางแผนและไตร่ตรองทบทวนแล้วจึงตกลงใจกระทำความผิดไม่ใช่กระทำไปโดยปัจจุบันทันด่วน และการไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุเกี่ยวกับเจตนาส่วนตัวของผู้กระทำความผิดซึ่งต้องดูการกระทำเป็นสำคัญเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา แต่ทางนำสืบของโจทก์ โจทก์มีนางนิภา เป็นประจักษ์พยานเบิกความว่า พยานเคยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย มีบุตรด้วยกัน 1 คน แต่ต่อมาได้จดทะเบียนหย่ากับจำเลยแล้วตามสำเนาใบสำคัญการหย่าเอกสารหมายเลข จ.5 ในวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 18 นาฬิกา จำเลยไปที่บ้านผู้ตายซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุถามหาพยาน ผู้ตายเรียกพยานให้ออกไปพบจำเลย พยานออกไปพูดคุยกับจำเลยที่นอกบ้าน จำเลยขอน้ำดื่มผู้ตายเข้าไปในบ้านแล้วนำน้ำดื่มไปให้จำเลย ส่วนพยานเข้าไปในบ้าน จำเลยพูดคุยกับผู้ตาย จากนั้นพยานได้ยินเสียงจำเลยทะเลาะกับผู้ตาย จับใจความได้ว่า จำเลยถามผู้ตายว่า ผู้ตายรักพยานจริงหรือไม่ ผู้ตายตอบว่ารักจริง โดยจะพา

พยานไปจดทะเบียนสมรสในเดือนตุลาคม และถกเถียงกันอีกแต่จับใจความไม่ได้ นาน 3 ถึง 4 นาที พยานได้ยินเสียงปิ่นดังขึ้น 1 นัด และได้ยินเสียงผู้ตายร้องไห้อีก พยานวิ่งไปดู และพยานตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ก่อนที่จำเลยจะทะเลาะกับผู้ตาย จำเลยพูดขอให้พยานกลับไปอยู่กับจำเลยและบุตร แต่พยานปฏิเสธเนื่องจากหย่าขาดจากกันแล้ว พยานขออยู่กับผู้ตายและขณะที่จำเลยโต้เถียงกับผู้ตาย ได้ยินผู้ตายบอกให้จำเลยออกไปจากบ้านมิฉะนั้นจะเรียกเจ้าพนักงานตำรวจมาจัดการ พยานอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ตายมานานปีเศษระหว่างนั้นจำเลยไม่เคยทราบมาก่อนว่า พยานไปอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ตาย หลังจากหย่ากันแล้วจำเลยเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร จำเลยกับบุตรไปเยี่ยมพยานที่บ้านมารดาของพยานเป็นบางครั้ง บางครั้งพยานก็ไปเยี่ยมบุตรที่บ้านจำเลย ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่ จำเลยเพิ่งไปหาพยานที่บ้านที่เกิดเหตุเป็นครั้งแรก ส่วนพันตำรวจตรีสีหนาท ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเบิกความว่า พยานเป็นผู้สอบปากคำนางนิภาและจำเลย โดยนางนิภาให้การไว้ตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข 1 ว่า เมื่อจำเลยไปที่บ้านผู้ตายนางนิภาถามจำเลยว่า "มาทำไม" จำเลยตอบว่า "มาดูว่าอยู่ที่นี้หรือ" จำเลยถามว่า "อยู่กินกับอุเทนแล้วหรือ" นางนิภาตอบว่า "อยู่กันแล้ว" จำเลยหันไปถามผู้ตายว่า "รักมันจริงหรือ" ผู้ตายตอบว่า "รักจริงแน่นอน" จำเลยถามว่า "จะจดทะเบียนหรือยัง" ผู้ตายตอบว่า "เนียะว่าจะจดทะเบียนเหมือนกัน" จากนั้นจำเลยหยุดพูดไปสักพัก แล้วพูดขอน้ำดื่ม เมื่อผู้ตายนำน้ำดื่มไปให้จำเลย จำเลยถือแก้วน้ำไปที่หน้าบ้าน ผู้ตายเดินไปที่หน้าบ้านเช่นกัน ห่างจำเลยประมาณ 2 เมตร จำเลยใช้อาวุธปืนพกยิงผู้ตาย 1 นัด ผู้ตายล้มลงนางนิภาวิ่งไปหาผู้ตาย จำเลยเล็งอาวุธปืนไปที่นางนิภาและยิง 1 นัดแต่กระสุนปืนไม่ถูกนางนิภา จำเลยยังเล็งอาวุธปืนไปที่นางนิภา นางนิภาเข้าไปแย่งอาวุธปืนกับจำเลย ปืนลั่นขึ้นอีก 1 นัด แต่ไม่ถูกผู้ใด นางนิภาแย่งอาวุธปืนไปได้แล้ววิ่งไปที่ถนนหน้าบ้านทิ้งอาวุธปืนพกออกไปที่นอกถนน จำเลยวิ่งไล่ตามไปชกต่อยนางนิภาจนกระทั่งมีเจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนจำเลยให้การไว้ตามบันทึกคำให้การเอกสาร

หมาย ปจ.4 ว่า จำเลยไปที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อไปถามนางนิภาว่าจะกลับไปอยู่กินกับจำเลยอีกหรือไม่ เนื่องจากหลายวันก่อนนางนิภาไปที่บ้านบิดาของจำเลยและนางนิภารับปากกับจำเลยว่าจะกลับไปอยู่กินกับจำเลยอีก แต่นางนิภาพูดว่า "เลิกแล้วก็เลิกกันไป ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันอีก" และนางนิภากับผู้ตายไล่จำเลยให้ออกไปจากบ้านที่เกิดเหตุ จำเลยโกรธระงับอารมณ์ไม่อยู่จึงชักอาวุธปืนจากเอวยิงผู้ตาย 1 นัด นางนิภาเข้ามาแย่งอาวุธปืนจากมือจำเลย ปืนลั่นขึ้นอีก 2 นัด นางนิภาแย่งอาวุธปืนไปได้แล้วนำไปขว้างทิ้ง เห็นว่า ตามบันทึกคำให้การของนางนิภาและของจำเลยดังกล่าวซึ่งเป็นพยานแวดล้อมกรณีได้กระทำเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2542 วันเดียวกันกับวันที่เกิดเหตุนั่นเอง เชื่อได้ว่าต่างคนต่างให้การด้วยความเป็นจริงเนื่องจากยังไม่มีเวลาคิดบิดเบือนข้อเท็จจริงให้เห็นเป็นอย่างอื่น โดยมีสาระสำคัญสอดคล้องกับคำเบิกความของนางนิภาในชั้นศาล เมื่อนำมาประกอบกับคำเบิกความของนางนิภาแล้ว ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าสาเหตุที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ก็เนื่องจากจำเลยต้องการให้นางนิภากลับไปอยู่กินกับจำเลยอีก เพราะก่อนหน้านี้จำเลยและบุตรกับนางนิภาก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่แต่นางนิภาปฏิเสธ ต่อมาหลังจากจำเลยพูดคุยกับผู้ตายแล้วนาน 3 ถึง 4 นาที ผู้ตายพูดไล่ให้จำเลยออกไปจากบ้านที่เกิดเหตุ มิฉะนั้นจะเรียกเจ้าพนักงานตำรวจมาจัดการคำพูดดังกล่าวของผู้ตายในลักษณะไล่จำเลยให้ออกไปจากบ้านนั้นย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้จำเลยโกรธ ซึ่งเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และใช้อาวุธปืนพกยิงผู้ตาย 1 นัด ซึ่งหากจำเลยได้คิดวางแผนไตร่ตรองทบทวนมาก่อนว่าจะไปยิงผู้ตาย เมื่อไปถึงบ้านที่เกิดเหตุและพบผู้ตาย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับนางนิภาเพื่อชักชวนให้นางนิภากลับไปอยู่กินกับจำเลยอีก และไม่จำเป็นที่จะต้องชักถามผู้ตายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับนางนิภา น่าจะใช้อาวุธปืนนั้นยิงผู้ตายทันที แต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ลำพังแต่เพียงเหตุผลที่ว่าจำเลยพาอาวุธปืนติดตัวไปด้วยจะสรุปว่าจำเลยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้นหาได้ไม่ เพราะนางนิภาเองก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า นางนิภาเคยเห็นจำเลยมีอาวุธปืนพกสั้นตั้งแต่เป็นภริยาของ

จำเลยแล้ว จำเลยมีอาชีพเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม มีหน้าที่เก็บเงินค่าน้ำประปาจากผู้ใช้บริการ การพาอาวุธปืนติดตัวจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการป้องกันตัวและทรัพย์สิน โดยเฉพาะเงินค่าน้ำประปาซึ่งมิใช่เงินส่วนตัวของจำเลยที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง สำหรับความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพตลอดมาตั้งแต่ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาของศาล นับว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา แต่ศาลชั้นต้นลดโทษให้เพียงหนึ่งในสาม ซึ่งศาลฎีกาเห็นสมควรลดให้กึ่งหนึ่ง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานพาอาวุธปืน ๙ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 3 เดือน เมื่อรวมกับโทษจำคุกฐานฆ่าผู้อื่นตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นจำคุก 10 ปี 3 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

(นนทชัย เพียรสนอง-อร่าม เสนามนตรี-อร่าม แยมสอาด)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ด้วยความเคารพต่อศาลฎีกา ผู้เขียนมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา ฉบับนี้กล่าวคือ คดีนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยและผู้ตายมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนการที่

ผู้ตายพูดให้จำเลยออกไปจากบ้านที่เกิดเหตุ มิฉะนั้นจะเรียกเจ้าพนักงานตำรวจมาจัดการ คำพูดดังกล่าวไม่น่าจะเป็นเหตุให้จำเลยโกรธผู้ตายถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย แต่น่าจะเป็นด้วยที่จำเลยฟังจะทราบว่านางนิภาไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ตายตามที่นางนิภาให้การในชั้นสอบสวนว่า นางนิภาอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ตายมานานปี เศรษฐระหว่างนั้นจำเลยไม่เคยทราบมาก่อนว่านางนิภาไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ตายด้วยความหึงหวงไม่ต้องการสูญเสียนางนิภาให้แก่ผู้ตาย จำเลยจึงไปพบผู้ตายและนางนิภาที่บ้านเกิดเหตุ การที่จำเลยมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยในเวลาคำนึงซึ่งล่วงเลยเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยในการเก็บเงินค่าน้ำประปาจากผู้ใช้บริการ และการที่จำเลยเป็นเจ้าพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าน้ำประปาจากประชาชนผู้ให้บริการโดยพกพาอาวุธปืนติดตัว เป็นเรื่องผิดปกติและไม่มีเหตุผลสมควรอย่างยิ่ง เพราะมิฉะนั้นแล้วพนักงานจำนวนมากที่สังกัดส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มีหน้าที่เก็บเงินจากประชาชนผู้ให้บริการจากต้นสังกัดก็จะพากันพกพาอาวุธปืนติดตัวเดินทางไปมาในสังคมโดยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าป้องกันตัวและทรัพย์สินจากอะไรในสังคมอย่างนั้นหรือ การที่จำเลยพกพาอาวุธปืนในขณะที่เกิดเหตุประกอบบกับข้อเท็จจริงที่ได้จากคำเบิกความของนางนิภา และคำให้การชั้นสอบสวนของนางนิภาและจำเลย ว่า ก่อนจำเลยจะยิงผู้ตาย จำเลยได้สอบถามนางนิภา แล้วจึงสอบถามผู้ตายถึงเรื่องทั้งสองคนจะอยู่กินฉันสามีภรณากันจริงหรือไม่จึงน่าจะเชื่อถือว่า เมื่อจำเลยรู้ว่านางนิภาไปอยู่ที่บ้านผู้ตาย แต่จำเลยยังไม่แน่ใจว่านางนิภากับผู้ตายจะอยู่กินฉันสามีภรณากันจริงหรือไม่ จำเลยด้วยความหึงหวงจึงเตรียมการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปสอบถามนางนิภาและผู้ตาย หากได้ความว่าทั้งสองคนตกลงจะอยู่กินฉันสามีภรณากันจริง โดยนางนิภาไม่ยินยอมกลับไปอยู่กับจำเลยอีก จำเลยก็จะใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเสีย เมื่อจำเลยสอบถามนางนิภาและผู้ตายแล้ว ได้ความว่าทั้งสองคนจะอยู่กินฉันสามีภรณากันจริงและถูกผู้ตายไล่ออกจากบ้าน มีอาจเจรจาเกลี้ยกล่อมนาง

นิภาให้กลับไปอยู่กับจำเลยได้อีก จำเลยจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนที่พกพาติดตัวมายิงผู้
ตายจนถึงแก่ความตาย ถือเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตาม ป.อ.
มาตรา 289 (4) ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง